

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO II

Em se tratando da temática de “**furto**”, há algumas peculiaridades que devem ser observadas, para que se defina a configuração do crime.

Furto – Situações Específicas

Há crime de furto nas seguintes situações?

- **Furto de uso:** nesta situação, o indivíduo subtrai um determinado objeto, mas com a intenção de devolver.

Ex.: suponha-se que um homem vá a casa de um colega e afane um relógio importado, sem que este tenha conhecimento, e, depois de alguns dias, devolva o objeto. Nesse sentido, estaria o homem praticando o chamado “**furto de uso**”, porquanto **não há a intenção de subtrair definitivamente o item.**



ATENÇÃO

O furto de uso **não configura** o **crime** de furto, uma vez que não há o *animus furandi* (não há o dolo de se assenhorar definitivamente da coisa).

Para que não seja considerado crime, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam:

1. **Usar a coisa por tempo determinado:** o tempo determinado deve ser pensado antecipadamente;
2. **Restituição imediata e espontânea da coisa:** a restituição deve ser feita por vontade própria;
3. **A restituição deve ocorrer antes que a vítima perceba:** o desconhecimento da vítima é essencial;
4. **A coisa deve ser infungível:** os bens infungíveis são específicos e não podem ser substituídos por outros.

ANOTAÇÕES

Ex.: hipoteticamente, imagine-se que um funcionário responsável pelo caixa de um restaurante subtraia uma quantidade determinada de dinheiro, com a intenção de devolver o mesmo valor no dia seguinte, ao receber o seu salário. À vista disso, estaria o sujeito praticando o crime de furto, uma vez que a coisa (dinheiro) é de natureza fungível (pode ser substituído).

Desta forma, a fim de que o agente não responda pelo crime de furto, na figuração do “furto de uso”, é necessário que o bem desfalcado seja **infungível**.

- **Furto famélico:** furto que se dá em razão da **fome**, não configurando **crime**, visto que possui uma excludente de licitude chamada de **estado de necessidade (art. 24 do CP)**.

ATENÇÃO

Caso de pobreza não é o pressuposto que caracteriza o furto famélico! É preciso que a pessoa esteja diante de uma necessidade absoluta, de forma que a sua vida dependa disso.

- **Ladrão que furta ladrão:** nesse cenário há crime de furto;

ATENÇÃO

Diante dessa circunstância, nas provas, os examinadores costumam questionar acerca do “sujeito passivo”.

Ex.: considere-se que uma mulher seja assaltada pelo ladrão A, e, logo após, este também acaba sendo assaltado pelo ladrão B. Nesse caso, os dois meliantes responderão pelo crime de furto, e a mulher, proprietária original do bem, será o sujeito passivo dos dois furtos.

- **Subtração por Arrebatamento:** há crime de furto, mas não de roubo.

Esse tipo de furto ocorre quando o agente se utiliza de contato físico para realizar a subtração. Nessa conjectura, o que se questiona é a caracterização do crime, já que há o contato físico para sua realização.

Ante o exposto, a jurisprudência afirma que, conquanto haja encontro corporal, essa situação deve ser qualificada como **crime de furto**.

ANOTAÇÕES

Momento Consumativo do Furto

A consumação do crime de furto, por muito tempo, foi motivo de discussão doutrinária, de forma a procurar sua definição exata. Portanto, vejamos as quatro doutrinas que ajudarão a esclarecer o momento consumativo do crime de furto.

Teorias:

1ª) Contrectacio: basta haver o **toque**;

Ex.: para a teoria *concrectacio*, se uma pessoa tocou um objeto que pretende furtar, estará configurada a consumação do crime de furto.

2ª) Apprehensio (amotio): essa teoria é mais complexa, porquanto depende de outras premissas, ou seja:

- Inversão da posse, ainda que seja por tempo curto;
- Não requer que a posse seja mansa e pacífica.

Essa é a teoria adotada pelo Direito Penal Brasileiro, no que tange ao crime de furto e roubo.

Ex.: hipoteticamente, considere-se um agente que tenha capturado uma bolsa alheia e, imediatamente, começa a correr. Diante disso, um policial, que havia testemunhado a situação, acaba por prendê-lo em flagrante. Nesse sentido, quando o sujeito tomou a bolsa para si, houve então a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, logo, há que falar em consumação do crime de furto.

3ª) Ablatio: é necessário que a coisa seja transportada, ou seja, sai da esfera de vigilância da vítima; (**não** é adotada no Direito Penal brasileiro).

4ª) Ilatio: transportada para local seguro; (**não** é adotada no Direito Penal brasileiro).

O teor da Súmula 582 do STJ é aplicado aos casos de crime de roubo, no entanto, as ideias que circundam essa jurisprudência também são transportadas para o crime de furto.



15m



20m

ANOTAÇÕES

Veja-se:

Súmula 582 do STJ

Consuma-se o crime de **roubo** com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Adaptando para os casos de furto, é possível dizer que o entendimento se firma com a premissa de que a consumação surge com a **inversão da posse, bem como** não requer que a posse seja mansa e pacífica.

Em face do exposto, veja-se outra jurisprudência que abarca a temática voltada para o crime de furto:

Súmula 567 do STJ

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Averiguando o entendimento do STJ supracitado, saliente-se que a existência de métodos de prevenção a roubos e furtos **não extingue a possibilidade** de ocorrência desses crimes.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor ÉRICO DE BARROS PALAZZO.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
